

A confusão terminológica como tática de violência patrimonial — leitura do caso à luz do Protocolo CNJ 492/2023

Patch v3 da Tese de Reposicionamento Semântico-Epistemológico. Acrescenta — sem substituir — a camada de contextualização protetiva pedida pelo Relator: a manipulação semântica que sustenta a defesa adversa não é apenas técnica defensiva; é, ela mesma, modalidade típica de violência patrimonial e psicológica, e exige a leitura do feito sob o padrão hermenêutico da Resolução CNJ nº 492/2023.

AUTOS	EMIÇÃO 14/06/2026 · PATCH V3 ·	INSTRUMENTO INTERNO ·
1006744-58.2023.8.26.0011	SUCUDE E COMPLEMENTA DOCS. 16 (V1) CPC ART. 472 ·	
1ª VF PINHEIROS/SP	E 17 (V2)	CONFIDENCIAL

I. FUNÇÃO DESTE PATCH E ESTADO DA TESE

O Documento 17 (v2) incorporou os três sanatórios pontuais de blindagem e produziu o reposicionamento semântico-epistemológico já com verificação literal dos autos. O parecer do Relator confirma a v2 (10/10 nos pilares da genealogia do significante e da distinção localização × genealogia; 9,5/10 no enquadramento da fraude à execução) e solicita um quarto reforço: dedicar tratamento específico à conexão entre confusão terminológica e violência patrimonial/psicológica, com aplicação expressa do Protocolo CNJ nº 492/2023. Este Documento 18 é o patch que cumpre essa orientação — não substitui a v2; *acrescenta-lhe* a camada de contextualização protetiva.

II. MARCO NORMATIVO DA LEITURA PROTETIVA

INSTRUMENTO	FUNÇÃO	APLICAÇÃO AO CASO
Lei 11.340/2006 — art. 7º, IV	Define a violência patrimonial como modalidade autônoma: "conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades"	Vetor hermenêutico de leitura da retenção patrimonial sustentada por 1.095+ dias

Lei 11.340/2006 — art. 7º, II	Violência psicológica: "conduta que cause dano emocional e diminuição da auto-estima ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento"	Nexo causal com a privação financeira sistemática — documentado no atestado de 05/05/2026
Convenção de Belém do Pará — Decreto 1.973/1996, art. 7º	Deveres do Estado — "atuar com a devida diligência para prevenir, investigar e punir a violência contra a mulher"	Reforço recursal e moldura supralegal
CEDAW — Decreto 4.377/2002	Eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher	Moldura internacional
Resolução CNJ nº 492/2023	Obriga a magistratura a julgar com perspectiva de gênero , atentando-se à assimetria informacional, à dinâmica do poder econômico no casamento e à proibição de revitimização processual	Vetor hermenêutico vinculante — não confere executóriedade penal à vara cível; orienta a leitura dos fatos e o critério de valoração da prova

Limite de competência. O Protocolo CNJ nº 492/2023 não desloca a competência da vara de família para a esfera criminal: aporta padrão hermenêutico, não executóriedade. A vara de família continua julgando partilha e alimentos; o JVDFM, medidas protetivas; a esfera criminal, os tipos. Importa-se a régua de interpretação — jamais a sanção de outra esfera, sob pena de nulidade.

III. A CONFUSÃO TERMINOLÓGICA COMO TÁTICA TÍPICA — TRÊS INDICADORES

A doutrina da violência patrimonial estruturada identifica três operações típicas. Todas estão documentadas nos autos.

- I1** **Assimetria informacional sustentada.** A primeira fotografia do SISBAJUD (fls. 410, recibo da reiteração de 18/05/2023) registrou R\$ 7.216.349,32 — o patrimônio visível enquanto a FRAM silenciava. Após reiteração judicial, a segunda fotografia (fls. 418, 22/05/2023) consolidou R\$ 84.856.714,65. **91,5% do patrimônio só apareceu por insistência judicial.** A Requerente — que constituiu a vida conjugal de 11/08/2012 a 30/05/2023 (10 anos e 9 meses), exercendo a função familiar enquanto o Requerido administrava sozinho a estrutura empresarial — não tinha acesso à mesma informação. Esse desequilíbrio é o substrato fático da assimetria que o Protocolo CNJ 492/2023 obriga o juízo a reconhecer.
- I2** **Protelação como dano contínuo.** A partir de 02/05/2023 (citação), a Requerente passa a operar sem acesso ao acervo localizado. A constrição de 31/05/2023 não se converte em entrega de qualquer fração; o saneamento só ocorre em 02/09/2024 (16 meses depois); os

embargos protelatórios são rejeitados em 08/11/2024; a oferta de venda das cotas por R\$ 4.778.391,19 — 6,3% do valor patrimonial de R\$ 75.345.821,90 — é articulada em 20/08/2025 (fls. 1729) sem comunicação prévia ao juízo. **1.095+ dias de retenção** são, em si, o dano patrimonial e psicológico — não pressuposto de uma sanção futura, mas dano *em curso*.

- 13 Exploração da complexidade técnica como instrumento de exaurimento.** O regime do FIP Ajaccio é deliberadamente complexo: nove subclasses sob RCVN 175/2022 (reestruturação de 26/05/2025), três versões de regulamento com hashes distintos, administradora com identidade renomeada (OSLO → FRAM Capital DTVM, DOU 28/05/2024), feeders cancelados (FRAM XIV) e fundos-casca constituídos durante o litígio (Bonifácio FIP, 11/02/2025, mesmo endereço da administradora). A defesa converte essa complexidade em pretexto para sustentar que a Requerente "não compreende" a natureza do ativo — quando o desenho da complexidade é, ele próprio, parte da estratégia.

Os três indicadores convergem na tática que a doutrina especializada identifica como "violência patrimonial sofisticada": ela não rouba o patrimônio; ela o torna inalcançável, e exaure a parte vulnerável em discussões técnicas complexas enquanto a priva do acesso a recursos essenciais.

IV. NEXO CAUSAL DOCUMENTADO — O EFEITO PSICOFISIOLÓGICO

ATESTADO PSIQUIÁTRICO — DR. IVAN DOS SANTOS RODRIGUES (CRM-SP 162488 / RQE 87014), 05/05/2026

Diagnósticos: Transtorno Depressivo Maior (CID-10 F33); Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (F90); hérnias de disco (M51.1); pós-operatório de reconstrução do ligamento cruzado anterior (S83.5).

*"O quadro clínico guarda correlação direta com os fatores estressores relatados de forma consistente e recorrente ao longo do acompanhamento, sendo a **privação financeira sistemática** — incluindo a interrupção de cobertura médica e a ausência de assistência básica — **fator ativo de descompensação**, com efeitos neurobiológicos e comportamentais. (...) A interrupção da cobertura configura risco de sequela permanente e agravamento do quadro depressivo." — atestado, 05/05/2026*

Configuração jurídica do atestado: (i) **nexo causal médico** entre a privação financeira sistemática e o quadro depressivo configurado — pressuposto da violência psicológica (art. 7º, II); (ii) **retenção de recursos essenciais** — pressuposto da violência patrimonial (art. 7º, IV); (iii) **risco de sequela permanente** — pressuposto do reforço de tutela urgente. O dano

não é especulativo; está documentado em laudo subscrito por médico habilitado, com identificação do RQE.

V. COMO A v3 INTEGRA-SE À v2 — QUATRO CONSEQUÊNCIAS PROCESSUAIS

A camada de contextualização protetiva acrescenta quatro consequências processuais ao núcleo da tese:

#	CONSEQUÊNCIA	IMPLEMENTAÇÃO
1	Reforço da inversão do ônus probatório	O Pedido D da v2 (inversão do ônus por distribuição dinâmica, CPC art. 373, §1º) ganha o segundo fundamento da Res. CNJ 492/2023 — assimetria informacional vinculante na leitura processual
2	Vedação à revitimização	Pedido de indeferimento de medidas que impliquem auditoria absoluta da vida financeira da Requerente (LC 105/2001 + Res. CNJ 492/2023 — proibição de revitimização)
3	Reconhecimento da violência patrimonial como vetor hermenêutico	Pedido autônomo de reconhecimento expresso, na decisão de mérito, da violência patrimonial caracterizada (LMP art. 7º, IV) como vetor de leitura rigorosa da ocultação documental — sem importação de executoriedade penal, em estrita conformidade com a competência da vara de família
4	Tutela autônoma de saúde e cobertura	Pedido de fixação imediata de alimentos provisórios majorados em montante suficiente para restabelecimento da cobertura médica e da assistência clínica essencial, em caráter cautelar e independente da partilha

VI. PEDIDO F — PATCH SOBRE OS PEDIDOS DA v2

Aos cinco pedidos da v2 (A — incontrovérsia; B — reafirmação do regime de constrição; C — reforço instrumental das protetivas; D — inversão do ônus; E — plano de liquidação), acrescenta-se o pedido F:

Pedido F. Reconhecimento expresso, na decisão de mérito, de que a sustentação, por mais de mil dias, de narrativa de "ausência de liquidez de cotas" como reclassificação semântica do ativo localizado pelo SISBAJUD configura, à luz do art. 7º, IV, da Lei 11.340/2006 e do padrão hermenêutico da Resolução CNJ nº 492/2023, modalidade de violência patrimonial caracterizada pela retenção de recursos econômicos essenciais à subsistência e à dignidade da Requerente. A consequência hermenêutica é exclusivamente cível: (i) leitura rigorosa da

ocultação documental, com aplicação plena das presunções CPC 400; (ii) fixação imediata de alimentos provisórios majorados em montante não inferior ao necessário ao restabelecimento da cobertura médica documentada no atestado psiquiátrico de 05/05/2026; (iii) condenação em danos morais autônomos, em montante a ser arbitrado pelo juízo, em razão do dano psicofisiológico documentado, com fundamento no CC arts. 186 e 927.

Limite expresso. O pedido F não importa executoriedade penal para a esfera cível — opera como vetor hermenêutico e como fundamento para os efeitos cíveis específicos requeridos. O processamento penal eventual é matéria de sede própria — notícia-crime autônoma instruída ao Ministério Público.

VII. SILOGISMO DE FECHAMENTO — v3

PREMISSA 1 — NORMA A Lei 11.340/2006, art. 7º, IV, configura como violência patrimonial a retenção de bens, valores, direitos e recursos econômicos da mulher; a Resolução CNJ nº 492/2023 impõe à magistratura o padrão hermenêutico de julgamento com perspectiva de gênero, com reconhecimento da assimetria informacional e vedação à revitimização.

PREMISSA 2 — FATO A Requerente foi mantida, por mais de 1.095 dias, sem acesso a qualquer fração do acervo financeiro de R\$ 84.856.714,65 localizado pelo SISBAJUD em 16/05/2023; o atestado psiquiátrico de 05/05/2026 documenta diagnóstico de Transtorno Depressivo Maior em nexos causal com a privação financeira sistemática, incluindo interrupção de cobertura médica, com risco de sequela permanente.

PREMISSA 3 — CONDUTA A defesa sustenta, desde fls. 569/575 (13/06/2023), narrativa de "ausência de liquidez de cotas" que reclassifica semanticamente o ativo localizado, sem trazer aos autos a documentação estrutural exigível e contradizendo informação prestada por outras vias; a complexidade técnica do veículo (nove subclasses, três versões de regulamento, identidade renomeada da administradora, fundo-casca constituído durante o litígio) é convertida em pretexto para sustentar que a Requerente "não compreende" a natureza do ativo.

CONCLUSÃO A sustentação da confusão terminológica por 1.095+ dias, em contexto de assimetria informacional vinculante (Res. CNJ 492/2023), com dano psicofisiológico documentado em laudo médico, configura, na esfera cível, modalidade de violência patrimonial nos termos do art. 7º, IV, da Lei 11.340/2006 — não como imputação penal, mas como vetor hermenêutico de leitura rigorosa, que autoriza (i) a aplicação plena da inversão do ônus probatório, (ii) a fixação de tutela autônoma de saúde e cobertura, e (iii) a condenação em danos morais autônomos. A sede própria do desdobramento penal, eventual, é a notícia-crime autônoma instruída ao Ministério Público.

VIII. TESE CONSOLIDADA v3 — UMA FRASE

A confusão terminológica que a defesa sustenta há 1.095+ dias — reclassificando o ativo financeiro localizado pelo SISBAJUD como "cota ilíquida" para neutralizar a constrição judicial — não é apenas tática processual; é, à luz do art. 7º, IV, da Lei 11.340/2006 e do padrão hermenêutico da Resolução CNJ nº 492/2023, modalidade de violência patrimonial documentada em nexo causal médico (atestado psiquiátrico de 05/05/2026), que exige do juízo de família a aplicação da inversão do ônus probatório, a fixação de tutela autônoma de saúde e cobertura, o reconhecimento expresso como vetor hermenêutico de leitura rigorosa, e a condenação em danos morais autônomos — sem prejuízo do encaminhamento, em sede própria, das eventuais consequências penais à autoridade competente.

IX. CONFORMIDADE METODOLÓGICA

Este patch (v3) sucede e complementa as versões 1 e 2 (Documentos 16 e 17 desta série). É instrumento técnico-jurídico de apoio ao raciocínio da equipe; não é perícia oficial. Toda afirmação fática está ancorada em folhas dos autos, registro público ou norma vigente. As qualificações jurídicas atribuídas a condutas alheias são descritas em tese, em estrita observância à presunção de inocência (CF art. 5º, LVII).

O reconhecimento da violência patrimonial proposto (Pedido F) opera exclusivamente como vetor hermenêutico de leitura rigorosa e como fundamento para os efeitos cíveis específicos requeridos — não importa executoriedade penal para a esfera cível, em estrita conformidade com a competência da vara de família. O eventual processamento penal é matéria de sede própria.

Conversão em peça subscrita por OAB e em laudo CRC/CORECON antes de qualquer uso processual. Pessoas físicas serão anonimizadas em qualquer versão de circulação externa.

REFERÊNCIAS DOCUMENTAIS

CATEGORIA	REFERÊNCIAS UTILIZADAS
Folhas dos autos (novas neste patch)	

	fls. 1729 (oferta de venda das cotas R\$ 4.778.391,19 em 20/08/2025); fls. 1733 (laudo R\$ 75.345.821,90); atestado psiquiátrico 05/05/2026 (Dr. Ivan dos Santos Rodrigues, CRM-SP 162488 / RQE 87014)
Folhas dos autos (já consolidadas nas v1/v2)	fls. 410, 418-419 (SISBAJUD); fls. 545-547 (Limena, denúncia da contradição); fls. 569-575 (defesa); fls. 1064-1079 (acórdão t.j. 10/10/2023); fls. 1370-1373 (saneamento); fls. 1405-1406 (rejeição dos embargos)
Normas protetivas	Lei 11.340/2006 art. 7º, II e IV; Convenção de Belém do Pará (Decreto 1.973/1996), art. 7º; CEDAW (Decreto 4.377/2002); Resolução CNJ nº 492/2023
Normas cíveis cumulativas	CC arts. 186, 422, 927, 1.660 I; CPC arts. 297, 311 II, 373 §1º, 374 III, 396-404, 472, 537, 833, 835 XIII, 854 §3º
Limite expresso	Não importação de executoriedade da esfera penal para a esfera cível — eventual desdobramento penal em sede própria (CP arts. 168, 171, 179; Lei 9.613/1998; em notícia-crime autônoma instruída)

Tese v3 · Patch · Camada de Contextualização Protetiva · Resolução CNJ nº 492/2023
Autos 1006744-58.2023.8.26.0011 · 1ª VF Pinheiros/SP · Emissão 14/06/2026 · Patch v3
Sucedee e complementa Documentos 16 (v1) e 17 (v2); nenhum conteúdo anterior é suprimido
Série DOSSIÊS E NOTAS TÉCNICAS — documento 18 · INSTRUMENTO INTERNO · CONFIDENCIAL
Conversão para peça subscrita por OAB e/ou laudo CRC/CORECON antes de qualquer uso processual.